

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת אחמד טיבי

פ/25/200

הצעת חוק קרן קיימת לישראל (תיקון – ביטול החוק), התשפ"ג–2022

1. ביטול חוק קרן קיימת לישראל, התשי"ד–1953¹ – בטל.
קיימת לישראל

דברי הסבר

הצעת חוק זו מבקשת לבטל את המעמד המיוחד והייחודי שהעניק המחוקק הישראלי לקרן הקיימת לישראל. הקרן הקיימת לישראל היא גוף לא דמוקרטי במהותו ולא שקוף לציבור, ומקור פעילותה באידאולוגיה ציונית ולא בצרכים מקומיים ואזרחיים של כלל אזרחי המדינה ללא הבדלי לאום, דת, גזע ומין.

מטרת מוסד זה היא שירות "העם היהודי" בלבד. בנוסף, המדינה משתמשת בקרן כזרוע ביצוע שלה, דרכה מתאפשרת אפליית האזרחים הערבים, בני המיעוט הערבי במדינה. הפליה זו בולטת במיוחד בכל הקשור בשאלת הקרקעות וההתיישבות, כאשר כך ניתנת העדפה לאוכלוסייה היהודית על פני הערבית. כך למשל, קק"ל פועלת לנישול קרקעות פלסטיניות שנלקחו בכח לשימוש על ידי יהודים בלבד ולא לכלל אזרחי המדינה, ערבים ויהודים כאחד. גם היום, אזרחים ערבים שרכשו בתים על אדמות שבבעלות קק"ל יתקשו לרשום את הדירה על שמם בטאבו, להבדיל מאזרחים יהודים. כך, מקיימות למעשה המדינה והקרן הקיימת לישראל הפליה ממסדית ומדיניות גזענית נגד בני המיעוט הפלסטיני שיש בה משום מחיקה של ההיסטוריה של המקום הזה, של הנוכחות הפלסטינית בו, ושל גירושם של יישובים שלמים, והריסת הבתים והיישובים שהיו כאן ב-1948 ולפני כן.

גם בימים אלה קק"ל ממשיכה בפעולות במקרקעין הנמצאים בבעלותה או בטיפול שמביאות לפגיעה באזרחים הערבים תוך התעלמות מהמציאות שהייתה בשנת 1948 ותוך שימוש באמתלות שונות. ביטול חוק קרן קיימת לישראל, התשי"ד–1953, יבטיח שוויון לאזרחי המדינה בכל הנוגע לשימוש במקרקעין שבשטחה.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת אחמד טיבי ואוסאמה סעדי (פ/24/3602).

הצעת החוק זהה לפ/24/3602 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)

¹ ס"ח התשי"ד, עמ' 34.